

Получена Клером 16.ХП.46г.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Из Нью-Йорка, 16 декабря.

МОСКВА, МИНИДЕЛ - тов. ДЕКАНОЗОВУ.

Передаю текст предложений Баруха, внесенных им 5 декабря на заседании атомной комиссии.

В соответствии с резолюцией настоящей комиссии, принятой на ее заседании, состоявшемся 13 ноября 1946 года, доклад о работе, выводах и рекомендациях настоящей комиссии, подлежащий представлению Совету безопасности 31 декабря 1946 года, будет состоять из трех частей.

Часть первая. Краткий отчет о работе вместе с протоколами данной комиссии и ее комитетов и подкомитетов.

Часть вторая. Некоторые выводы данной комиссии, основывающиеся на обсуждении, имевшем место в комиссии до настоящего времени.

Часть третья. Некоторые рекомендации данной комиссии, основывающиеся на ее выводах, сделанных до настоящего времени.

Решено, что часть вторая вышеуказанного доклада должна содержать, между прочим, следующие выводы комиссии.

Часть вторая.

Выводы.

Исходя из предложений и информации, представленных комиссии, из заслушанного комиссией, ее работы и рассмотрении, имев-

- 2 -

ших место до настоящего времени, и из работ, обсуждений и докладов ее нескольких комитетов и подкомитетов, которые все изложены в части первой данного доклада, комиссия сделала следующие выводы.

1. Что с научной, технологической и практической точек зрения осуществимы:

а) распространение "между всеми странами обмена основной научной информацией в мирных целях";^{x)}

в) контролирование "над атомной энергией в объеме, необходимом для обеспечения использования ее только в мирных целях";^{x)}

с) осуществление "исключения из национальных вооружений атомного оружия и всех других основных видов вооружения, пригодных для массового уничтожения";^{x)}

α) предусмотрение "эффективных мер предосторожности путем обследования и применения других методов для защиты государств, соблюдающих соглашение от возможных нарушений и уклонений".^{x)}

2. Что эффективный контроль над атомной энергией зависит от эффективного контроля над производством и использованием урана, тория и их дериватов, которые могут распадаться. Надлежащий аппарат контроля для предупреждения их недозволенной утечки, тайного производства и использования, включая инспектирование, учет, наблюдение, выдачу лицензий и управление, должен находить применение на различных стадиях их добычи, начиная с того момента, когда эти минералы извлекаются из недр, и до того, как они становятся материалами, могущими распадаться и как они используются.

- 3 -

3. Что независимо от того, предназначается или нет окончательный продукт производства, могущий распадаться, для мирного использования или разрушительных целей, производственные процессы одинаковы и неизбежно являются теми же самыми вплоть до весьма высокой стадии производства. Таким образом контроль над атомной энергией для обеспечения ее использования в мирных целях, исключение атомного оружия из национальных вооружений и предусмотрение эффективных гарантий для защиты государств, соблюдающих соглашения от возможных нарушений и уклонений, должен осуществляться путем единственной унифицированной международной системы контроля, предназначенной для выполнения всех этих связанных между собой целей.

4. Что развитие и использование атомной энергии не являются существенно и исключительно вопросами внутреннего интереса отдельных стран, а скорее имеют преимущественно международное значение.

5. Что эффективная система контроля над атомной энергией должна осуществляться в международных масштабах и должна быть создана путем подлежащего обязательному проведению многостороннего соглашения (называемого далее "договор"), которое должно осуществляться международным органом в рамках организации Объединенных наций, имеющим надлежащие полномочия, и соответственным образом организованным, укомплектованным и снабженным всем необходимым для этой цели.

Только через посредство такой системы международного контроля развитие и использование атомной энергии могут быть поставлены вне рамок националистического соперничества, последствием которого ставят под риск безопасность всех народов. Только через посредство такой системы могли бы быть обеспечены

- 4 -

выгоды широкого обмена научной информацией и использования атомной энергии в мирных целях. Только такая система контроля заслужила бы и пользовалась бы доверием народов всех стран.

6. Что международное соглашение, ставящее вне закона производство и использование атомного оружия и обладание им, является существенной частью всякой такой системы международного контроля над атомной энергией. Международная конвенция в этом направлении, если она окажется единственным инструментом, не сможет а) "обеспечить" использование атомной энергии "только в мирных целях" и в) обеспечить "эффективные гарантии путем обследования и применения других методов для защиты государств, соблюдающих соглашения, от возможных нарушений и уклонений" х) и тем самым окажется не в состоянии удовлетворить требования положений о компетенции комиссии. Чтобы быть эффективным, такое соглашение должно являться интегральной частью договора, предусматривающего создание всеобъемлющей системы международного контроля и подкрепленного надлежащими гарантиями в форме международного наблюдения, инспектирования и контроля, адекватными для обеспечения выполнения условий конвенции, и "защиты государств, соблюдающих соглашения, от возможных нарушений и уклонений". х) Далее решено, что часть третья вышеуказанного доклада должна, наряду с прочим, содержать следующие рекомендации:

III. Рекомендации.

Исходя из выводов комиссии, изложенных в части второй данного доклада, комиссия делает следующие рекомендации Сове-

- 5 -

ту безопасности в отношении вопросов, охватываемых положениями о компетенции комиссии, находящимся во взаимосвязи с рекомендациями и неотделимых от них тех положений, которые в совокупности и в целом образуют фундаментальные принципы и основы организационного механизма, необходимого для достижения целей, изложенных в положениях о компетенции комиссии.

1. Должна быть создана сильная и всеобъемлющая международная система контроля над атомной энергией, стремящаяся к достижению целей, изложенных в положениях о компетенции комиссии.

2. Такая система международного контроля над атомной энергией должна быть создана и ее область действия и функции определены договором, по которому все страны, являющиеся членами организации Объединенных наций, будут иметь право участия с равными правами и обязательствами. Международная система контроля должна быть объявлена вступившей в силу только тогда, когда те члены организации Объединенных наций, участие которых необходимо для обеспечения ее успеха, путем подписания и ратификации договора обязуются принимать ее и оказывать ей поддержку.

3. Наряду с прочим, договор должен включать положения:

а) об учреждении в рамках организации Объединенных наций международной власти (нижеименуемой "власти"), имеющей полномочия и наделенной ответственностью, необходимыми и надлежащими для эффективного осуществления условий договора и для незамедлительного выполнения ее ежедневных обязанностей. Ее права, полномочия и обязанности, а равно и ее взаимоотношения с некоторыми органами организации Объединенных наций должны быть отчетливо установлены и определены договором. Такие полномочия должны

быть достаточно широкими и гибкими, дабы позволить власти справиться с положением, которое может создаться в области атомной энергии в связи с новыми открытиями. В частности, власть должна нести ответственность за распространение между всеми странами обмена основной научной информации относительно использования атомной энергии в мирных целях, за предотвращение такого использования в разрушительных целях и за стимулирование ее использования на благо народов всех стран.

Власть должна иметь определенную обязанность в области исследований и развития, чтобы и впредь оставаться в авангарде атомной науки в целях большей эффективности в развитии использования атомной энергии на благо человечества и предотвращения ее использования в разрушительных целях. Власть должна быть обеспечена исключительным правом проводить изыскания в области использования атомной энергии в разрушительных целях.

Решения власти, принятые в соответствии с полномочиями, возложенными на ее договором, должны руководить действиями национальных органов по контролю над атомной энергией.

Однако, при исполнении предписанных ей функций власть должна как можно меньше вмешиваться в действия национальных органов по контролю над атомной энергией или экономические планы и частные, корпоративные и государственные взаимоотношения в отдельных странах;

в) о предоставлении надлежащим образом аккредитованным представителям власти при проведении ими инспектирования или исполнения других обязанностей право на беспрепятственный въезд на территорию, выезд из нее и доступ в пределах ее границ, во время чего национальные или местные власти не должны чинить препятствий;

с) о запрещении производства и использования атомного оружия и обладания им для всех стран, являющихся сторонами договора, а равно и для всех их граждан;

д) о распоряжении какими бы то ни было существующими запасами атомных бомб;

е) о точном определении средств и методов установления нарушений его условий, осуждающих такие нарушения, как международные преступления, и устанавливающих характер мероприятий в отношении обязательного осуществления и наказания подлежащего наложению на отдельных лиц и на государства, виновные в нарушении его положений.

Правовые или другие процессы для определения нарушений договора и наказаний за нарушения должны носить безотлагательный и конкретный характер. О серьезных нарушениях договора власть должна незамедлительно докладывать странам, являющимся сторонами договора, и Совету безопасности. Имея дело с такими нарушениями, постоянные члены Совета безопасности должны согласиться не применять их право "вето" для защиты нарушителя условий договора от последствий, вызываемых его неправильными действиями.

Положения договора были бы совершенно неэффективными, если бы в любом таком случае обязательные постановления договора были недействительными в силу применения вето добровольно подписавшим договор государством.

Договор должен охватить всю программу по введению системы международного контроля над атомной энергией в действие и предусмотреть план окончания через какой срок времени переходного периода последовательно шаг за шагом методичной и обусловленной последовательности, ведущей к полному и эффективному установлению международного контроля над атомной энергией.

- 8 -

Для того, чтобы переход был завершен по возможности скорее и на условиях безопасности полного равенства для всех, данная комиссия должна наблюдать за переходной стадией, как это будет предписано договором и должна иметь полномочия для установления, как определенная стадия или стадии могут считаться законченными и когда начинается последующая стадия".

ГРОМЫКО.

х) Цитаты взяты из положений по компетенции комиссии, как они изложены в статье 5-й резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 24.1.46г.

Принято по ВЧ
19.XII.46г. Оч.30м.